

1501515-47.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... há que se falar em desclassificação do crime de roubo para aquele tipificado no artigo 180 do CP, notadamente porque, uma vez comprovadas materialidade e autoria do crime de roubo, demonstrou-se que o acusado não adquiriu ou recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, mas, de fato, roubou os bens da vítima, sendo impossível, portanto, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1501515-47.2022.8.26.0544 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 10 de outubro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1501515-47.2022.8.26.0544 - 2022/001175

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

LEONARDO SILVA ASCENCIO

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

LEONARDO SILVA ASCENCIO, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e VII, do Código Penal porque, no dia 11 de junho de 2022, por volta das 20h40min, na Avenida Doutor Leonardo Cavalcanti, altura do nº 396, Centro, nesta cidade e comarca de Jundiaí/SP, agindo em concurso de agentes, caracterizado pelo prévio ajuste e unidades de desígnios com outra pessoa ainda não identificada, teria subtraído, em proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca) contra a vítima Vitoria Vanessa da Rosa, uma bolsa da marca SCHUTZ, avaliada em R\$ 500,00, e os objetos nela acondicionados, sendo R\$ 100,00 em dinheiro, uma carteira preta avaliada em R\$ 100,00, um aparelho de telefonia móvel da marca MOTOROLA, modelo G60, avaliado em R\$ 1.600,00, e uma mochila da marca NOSIO, avaliada em R\$ 150,00, bens a ela pertencentes. Oferecida e recebida a denúncia, o réu foi pessoalmente citado e apresentou

resposta, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, afastando-se a qualificadora prevista no parágrafo 2º, inciso VII, do artigo 157 do CP. Ademais, pugnou pela observância dos antecedentes do acusado na dosimetria da pena, bem como pela fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena.

A Defesa, por seu turno, preliminarmente, arguiu que o reconhecimento realizado em solo policial não observou o comando legal disposto no artigo 226, incisos I e II, do Código de Processo Penal. No mérito, requereu a absolvição, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal. Em caso de condenação, requereu: a fixação da pena-base no mínimo legal; seja operada a máxima diminuição da pena com base na causa de diminuição de pena do artigo 29, §1º, do Código Penal, considerando-se a conduta do réu como de menor importância; seja reconhecida a forma tentada do delito, sendo operada a máxima redução legalmente admitida; o afastamento da causa de aumento dos incisos II e VII do §2º do artigo 157, do Código Penal; ou seja operado o aumento mínimo pelo reconhecimento das causas de aumento de pena; a fixação de regime mais brando que o fechado para início de cumprimento da pena; seja considerado o tempo que acusado permaneceu preso em situação idêntica a do regime fechado, com fundamento no artigo 387, §2º, do CPP (réu preso desde 11 de junho de 2022); e o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

DECIDO

Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida pela defesa e, neste, sentido, observo que não há qualquer irregularidade a sanar.

Em pese o inconformismo da defesa, tanto em sede policial, como em juízo, foram observados os requisitos legais quando do reconhecimento do réu.

Ademais, imperioso observar que o artigo 226 do Código de Processo Penal não impõe uma obrigação, mas sim, uma recomendação.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELA COMPARSARIA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. I - Preliminar de nulidade. Falha no reconhecimento. Impossibilidade. O artigo 226 do Código de Processo Penal, não traz obrigação, mas mera recomendação e advertência, com a condicionante se possível. Ademais, o reconhecimento realizado em audiência, ainda que sem as formalidades do citado artigo, por estar acobertado pelo contraditório, se sobrepõe àquele efetuado na fase investigatória. [...] Na esteira de remansosa jurisprudência, o artigo 226, do Código de Processo Penal, não traz obrigação, mas mera recomendação, uma advertência, com a condicionante se possível. Logo, eventual desobediência aos ditames do referido dispositivo legal não pode ser aceita como argumento para invalidar o ato. Ademais, o reconhecimento realizado em audiência, por estar acobertado pelo contraditório, se sobrepõe àquele efetuado na fase investigatória. Ainda, não há nulidade na realização do reconhecimento do acusado sem o formalismo proposto no art. 226 e 227 do CPP, desde que haja outros elementos probatórios corroborando a autoria delitiva. (Acórdão - Apelação Criminal nº 1501268-98.2019.8.26.0050, Rel. Desembargador MARCOS CORREA, SEXTA TURMA, julgado em 31 de março de 2022).

Ademais, a vítima asseverou que reconheceu o acusado quando da abordagem deste após os fatos.

Outrossim, ressalto não constatar qualquer ilicitude decorrente da prova produzida. Com efeito, e como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "o reconhecimento dos réus, em juízo, por testemunhas idôneas e insuspeitas, desmoraliza a negativa dos réus, que, a prevalecer, tornariam inexplicáveis os reconhecimentos feitos" (RCrim 1312, DJU 7.11.78, p. 8823 e RTJ 88/371).

Assim, e não havendo irregularidades a reconhecer ou nulidades a sanar, passo à análise do mérito.

No mérito, a materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 3/6, autos de reconhecimento pessoal

positivos de fls. 13 e 14, auto de exibição, apreensão, constatação e entrega de fls. 23/24, bem como pelo depoimento pessoal da vítima e pela oitiva de duas testemunhas de acusação, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que, em juízo, o acusado negou a autoria delitiva, aduzindo, em síntese, que não tem qualquer relação com o crime tratado netes autos, não sabendo o porquê de ter sido acusado. Afirmou que os bens da vítima não estavam consigo quando foi abordado na via pública.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, integralmente.

Com efeito, na fase policial, o réu foi pessoalmente reconhecido, tanto pela vítima, como pela testemunha Alexsander, como um dos indivíduos que praticaram o roubo, mais especificamente o que foi abordado em seguida ao crime por Alexsander, de posse dos pertences da vítima, tendo sido o reconhecimento ratificado em juízo por Alexsander. Na ocasião, a vítima afirmou não ter condições de reconhecer o réu, contudo afirmou, de forma firme e convincente, que procedeu ao reconhecimento quando da abordagem do indivíduo.

Ouvida em juízo, a vítima esclareceu que estava em um ponto de ônibus, onde havia mais dois rapazes, um em pé e outro sentado, quando apareceu mais um indivíduo, o qual já chegou conversando com o rapaz que estava de pé e em seguida abordou o indivíduo que estava sentado ao seu lado. Este se debateu e conseguiu sair, tendo o roubador se dirigido à depoente, exigindo que ela entregasse sua mochila. Tentou resistir, mas o indivíduo apontou a faca, de modo que lhe entregou sua mochila. Ele e o indivíduo que já estava em pé no local saíram junto, em direção ao Centro. Em seguida, passou um motoboy, para quem reportou os fatos, tendo ele ido atrás dos indivíduos, abordando um deles. Quando soube que um dos indivíduos tinha sido rendido, foi até o local, onde já se encontravam policiais. Recuperou sua mochila e todos os seus itens. Na ocasião, reconheceu o indivíduo como sendo o que estava de pé no ponto; o que portava a faca conseguiu fugir. Ambos aparentavam estar juntos. Quem pegou sua mochila foi o indivíduo que portava uma faca, enquanto o outro ficou junto durante toda ação, impedindo que ela saísse do local. A mochila foi recuperada com o outro indivíduo. Não se recorda se os indivíduos usavam máscara. No mesmo sentido, a testemunha de acusação Alexsander Pereira Leite afirmou que na data dos fatos, estava em horário de serviço, quando foi abordado pela vítima, que estava desesperada e afirmava que tinha acabado de ser assaltada. Disse que avistou os dois indivíduos correndo e resolveu persegui-los, tendo pedido para a vítima procurar ajuda. Conseguiu abordar e imobilizar um dos indivíduos até a chegada da Polícia. Na ocasião, ele negou a participação no roubo, contudo carregava os pertences da vítima. O depoente viu que o outro indivíduo trazia uma faca na cintura; tentou abordá-lo, jogando a moto nele, sendo que ele chegou a cair, mas não conseguiu pegá-lo.

Ademais, a testemunha Josiele Fernanda de Brito, policial militar, disse que foram acionados via COPON acerca da ocorrência do crime e se dirigiu ao local, já tendo encontrado o réu contido pelo motoboy. Este informou que fazia uma entrega, quando foi solicitado pela vítima, perseguiu os indivíduos e conseguiu abordar um deles. O indivíduo estava com os bens da vítima.

Nem se argumente que a palavra da vítima, isoladamente considerada, não pode servir de lastro para a determinação da procedência da ação penal.

Como é cediço, em crimes cuja nota de clandestinidade gera a certeza do sucesso da empreitada criminosa, mostra-se de maior valor probatório a palavra da vítima, notadamente quando prestada de forma lúcida, como ocorre nos presentes autos.

Ademais, não se concebe que a vítima de um crime de roubo qualificado tenha interesse em acusar injustamente pessoa a que sequer conhece.

A palavra da vítima em delitos patrimoniais sempre foi a viga mestra da construção probatória: segura, firme e coerente com os demais elementos de prova, não pode ser desconsiderada, privilegiando-se a versão do réu, ainda mais quando não traz, este, elementos que deem suporte a sua versão.

Em crimes contra o patrimônio, a declaração da vítima merece toda credibilidade

porque, com raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a efeito de maneira dissimulada, a fim de evitar a presença de testemunhas e, além disso, suas palavras são contra pessoa que, eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se podendo cogitar de parcialidade.

Não merece qualquer credibilidade a versão apresentada pelo acusado, até porque não comprovada por qualquer meio de prova. Não se olvide, outrossim, que o réu negou quando ouvido na polícia, não apresentando nenhuma justificativa plausível para o seu proceder.

Desta forma, sua negativa em Juízo restou isolada das demais provas produzidas.

Por fim, tenho que, também pela palavra da vítima, ficou evidenciada a qualificadora de concurso de agentes. A palavra da vítima não deixa margem a dúvidas no sentido de que o agente atuava em conjunto com outro indivíduo não indentificado e com unidade de desígnios, objetivando a subtração dos bens, uma vez que, enquanto um praticou a ação criminosa, utilizando-se de uma arma branca, o outro a cercou, impedindo que fugisse e recebeu do primeiro a res furtiva.

Tal qualificadora foi descrita em detalhes pela vítima e pela testemunha Alexsander, que indicaram o "modus operandi" e a forma como se deu a fuga do local. Entretanto, no mesmo sentido do entendimento ministerial, deixo de reconhecer a qualificadora referente ao emprego de arma branca, por não restar comprovado seu emprego, haja vista que o objeto não foi apreendido.

Ademais, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para aquele tipificado no artigo 180 do CP, notadamente porque, uma vez comprovadas materialidade e autoria do crime de roubo, demonstrou-se que o acusado não adquiriu ou recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, mas, de fato, roubou os bens da vítima, sendo impossível, portanto, a desclassificação pretendida.

Por fim, também não há falar em participação de menor importância do acusado que, efetivamente, agiu com identidade de propósitos e desígnios coincidentes para a prática do crime de roubo qualificado, em concurso de agentes, conforme já mencionado.

Desse modo, a absolvição por falta de provas é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável ao acusado.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime de roubo que lhe é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu é reincidente, possuindo condenação anterior pela prática do crime de furto capaz de gerar reincidência em ao menos dois processos, o que será oportunamente apreciado. Desta forma, fixo sua pena no mínimo legal previsto para o crime que lhe é imputado, estabelecendo-a em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, presente a agravante da reincidência, razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantida a unidade no piso mínimo.

Na terceira fase, considerando o reconhecimento da qualificadora relativa ao concurso de agentes, elevo a pena aplicada em 1/3 (um terço), estabelecendo-a em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, mantida a unidade no piso mínimo, pena esta que torno definitiva ante a ausência de modificadoras a considerar.

O réu iniciará o cumprimento da pena no regime fechado, sendo este o mais adequado para o cumprimento dos requisitos de prevenção e repreensão ao crime praticado, sendo-lhe negado o direito de recorrer desta sentença em liberdade, uma vez que se encontram presentes os requisitos que determinaram a manutenção da custódia cautelar reforçados, ainda mais, por esta sentença.

III – Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR LEONARDO SILVA ASCENCIO, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, em regime inicial fechado, tudo conforme

fundamentação acima.

Recomende-se o réu onde se encontrar.

Defiro a gratuidade judiciária, nos termos da Lei.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas, cumpra-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 201 do Código de Processo Penal e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P. I. Cumpra-se.

Jundiaí, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA